

Tipos societarios

Tipicidad · Estructura · Capital · Aportes · Administración

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

Los tipos societarios

La Ley General de Sociedades no establece una única forma de organización.

El legislador ofrece distintos **tipos societarios**, cada uno con una determinada combinación de:

- responsabilidad de los socios;
- organización del capital;
- formas de participación;
- régimen de administración;
- mecanismos de decisión;
- mayor o menor relevancia de la persona del socio.

La elección del tipo determina buena parte del régimen jurídico aplicable.

Tipicidad societaria

El artículo 1 LGS exige que la sociedad se organice:

“conforme a uno de los tipos previstos en esta ley”

La tipicidad significa que quienes constituyen una sociedad no pueden inventar libremente una estructura societaria completamente diferente de las previstas por la ley.

Pueden diseñar múltiples aspectos del contrato, pero deben respetar los elementos esenciales del tipo elegido.

Artículo 17 LGS

El artículo 17 establece que las sociedades previstas en el Capítulo II:

- no pueden omitir **requisitos esenciales tipificantes**;
- ni incorporar elementos **incompatibles con el tipo legal**.

Si ello ocurre:

la sociedad no produce los efectos propios del tipo elegido.

Queda sometida al régimen de la **Sección IV**.

La consecuencia actual ya no es necesariamente la nulidad de la sociedad.

¿Por qué existen diferentes tipos?

Los distintos tipos permiten combinar de manera diferente varios factores:

Variable	Pregunta
Responsabilidad	¿Hasta dónde responden los socios?
Capital	¿Cómo se estructura la participación?
Aportes	¿Qué puede aportar cada socio?
Administración	¿Quién gestiona?
Gobierno	¿Cómo se adoptan decisiones?
Transmisión	¿Cómo circula la participación?
Personalización	¿Cuánto importa quién es el socio?

No todos los tipos responden a la misma lógica económica.

Los tipos del Capítulo II

La Ley General de Sociedades regula:

- 1. Sociedad Colectiva**
- 2. Sociedad en Comandita Simple**
- 3. Sociedad de Capital e Industria**
- 4. Sociedad de Responsabilidad Limitada**
- 5. Sociedad Anónima**
- 6. Sociedad en Comandita por Acciones**

Todos pertenecen al régimen general de la Ley 19.550.

Dos grandes tendencias

Sin pretender una clasificación rígida, puede advertirse una diferencia entre:

Sociedades con fuerte elemento personal

- colectiva;
- comandita simple;
- capital e industria.

Sociedades con mayor relevancia del capital

- SRL;
- SA;
- comandita por acciones.

La diferencia influye especialmente en:

- responsabilidad;
- administración;
- transmisión de participaciones;
- estructura del capital.

Sociedad Colectiva

Es el modelo clásico de sociedad personalista.

Sus socios responden por las obligaciones sociales:

- **subsidiariamente;**
- **ilimitadamente;**
- **solidariamente.**

La sociedad posee patrimonio propio, pero si éste resulta insuficiente, los acreedores pueden avanzar contra el patrimonio personal de los socios.

Es el tipo más útil para comprender la lógica de la responsabilidad personal societaria.

Colectiva — Capital y participación

La LGS no divide necesariamente el capital de la sociedad colectiva en acciones o cuotas.

La participación de cada socio surge del contrato y de los aportes comprometidos.

Los aportes pueden consistir, conforme al régimen general, en obligaciones de:

- dar;
 - o hacer,
- según las reglas aplicables.

La estructura pone mayor énfasis en la **persona del socio** que en la circulación de una participación estandarizada.

Colectiva — Administración

El contrato social determina el régimen de administración.

Si nada dispone, cualquiera de los socios puede administrar.

La administración puede organizarse:

- individualmente;
- conjuntamente;
- o mediante el régimen que establezca el contrato.

La fuerte vinculación entre condición de socio y gestión refleja su carácter predominantemente personalista.

Sociedad en Comandita Simple

La comandita simple presenta **dos categorías de socios:**

Socios comanditados

Responden como los socios de la colectiva:

- subsidiaria;
- solidaria;
- ilimitadamente.

Socios comanditarios

Limitan su responsabilidad al capital que se obligan a aportar.

La sociedad combina, por lo tanto, dos regímenes de responsabilidad dentro de una misma estructura.

Comandita simple — Capital y aportes

La particularidad central está en la diferenciación de las categorías.

El capital comanditario se integra solamente mediante:

obligaciones de dar.

El socio comanditario realiza un aporte de capital y obtiene una posición de responsabilidad limitada.

El comanditado ocupa, en cambio, una posición más cercana a la sociedad colectiva.

Comandita simple — Administración

La administración y representación corresponde:

- a los socios **comanditados**;
- o a terceros designados.

El socio comanditario no puede, como principio, inmiscuirse en la administración.

La lógica es clara:

quien conserva responsabilidad limitada no ocupa ordinariamente la posición de administrador propia del comanditado.

Sociedad de Capital e Industria

También distingue dos categorías.

Socio capitalista

Aporta capital y responde como el socio de la colectiva.

Socio industrial

Aporta exclusivamente su **industria**, es decir, su trabajo o actividad.

Su responsabilidad queda limitada, conforme al artículo 141, hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas.

Este tipo separa claramente aporte de capital y aporte de trabajo.

Capital e Industria — Aportes

El rasgo distintivo se encuentra precisamente en la naturaleza de las prestaciones.

Socio	Aporte
Capitalista	Bienes o capital
Industrial	Trabajo o actividad

El socio industrial no realiza un aporte de capital tradicional.

Su incorporación responde al valor económico de su actividad personal.

Capital e Industria — Administración

La administración y representación puede ser ejercida:

por cualquiera de los socios

conforme al régimen legal.

Esto permite que tanto capitalistas como industriales puedan intervenir en la administración.

La ley, sin embargo, mantiene diferencias relevantes entre ambas categorías en materia de responsabilidad.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

La SRL abandona la responsabilidad personal ilimitada como característica normal del socio.

Los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben o adquieren, sin perjuicio de las garantías legales vinculadas con integración y valuación.

El tipo busca combinar:

- responsabilidad limitada;
- estructura relativamente sencilla;
- organización societaria estable.

SRL — Capital

El capital se divide en:

- cuotas**

Las cuotas poseen igual valor.

Cada socio puede ser titular de una o más cuotas.

A diferencia de la sociedad anónima:

- el capital de la SRL no se representa mediante acciones.**

Esta diferencia es básica para comprender ambos tipos.

SRL — Aportes

Los aportes pueden realizarse conforme al régimen legal correspondiente.

Cuando son dinerarios:

- debe integrarse el porcentaje legal al momento de constitución;
- el saldo puede completarse dentro del plazo permitido.

Los aportes en especie deben integrarse totalmente.

La valuación de los aportes adquiere especial importancia por la limitación de responsabilidad.

SRL — Administración

La administración y representación corresponde a uno o más:

gerentes

Los gerentes pueden ser:

- socios;
- o terceros.

Puede establecerse:

- gerencia individual;
- gerencia plural;
- actuación conjunta;
- actuación indistinta.

La gerencia constituye el órgano típico de administración de la SRL.

Sociedad Anónima

La sociedad anónima representa el modelo clásico de sociedad de capital.

Los socios limitan su responsabilidad:

a la integración de las acciones suscriptas.

La persona del accionista tiende a perder relevancia frente a la participación representada por acciones.

La estructura jurídica se encuentra más intensamente organizada mediante órganos diferenciados.

SA — Capital

El capital social se representa por:

| **acciones**

La acción cumple varias funciones:

- representa una fracción del capital;
- determina la participación del accionista;
- atribuye derechos políticos;
- atribuye derechos patrimoniales;
- facilita la circulación de la participación.

Ésta constituye una de las diferencias estructurales con la SRL.

SA — Aportes

Las obligaciones de los accionistas se vinculan con la suscripción e integración de las acciones.

Los aportes pueden ser:

- dinerarios;
- o en especie,

con las exigencias legales correspondientes.

Los aportes no dinerarios requieren integración total y están sujetos a reglas especiales de valuación.

La organización del capital es más formalizada que en las sociedades personalistas.

SA — Administración

La administración corresponde al:

directorio

El directorio puede ser:

- unipersonal;
- o plural,
según el régimen aplicable.

La representación legal corresponde, como principio, al presidente del directorio.

La SA presenta así una clara diferenciación entre:

- gobierno;
- administración;
- fiscalización.

SA — Organización orgánica

Puede visualizarse de manera sencilla:

Función	Órgano típico
Gobierno	Asamblea
Administración	Directorio
Representación	Presidente
Fiscalización	Sindicatura / consejo de vigilancia, cuando corresponda

La intensidad de la organización depende también de si la sociedad se encuentra o no comprendida en los supuestos de fiscalización estatal permanente.

Sociedad Anónima Unipersonal

La SAU no constituye un tipo societario diferente.

Es una:

sociedad anónima con un único accionista

Por eso mantiene como estructura básica:

- capital representado por acciones;
- responsabilidad limitada;
- directorio;
- régimen de sociedad anónima.

Pero incorpora reglas especiales derivadas de la unipersonalidad.

Sociedad en Comandita por Acciones

La SCA combina elementos de:

- la sociedad en comandita;
- y la sociedad anónima.

Existen nuevamente dos categorías:

Comanditados

Responden como los socios colectivos.

Comanditarios

Limitan su responsabilidad al capital suscripto.

La gran diferencia con la comandita simple radica en la representación de parte del capital.

SCA — Capital

El artículo 315 establece:

Sólo los aportes de los comanditarios se representan por acciones.

Por lo tanto:

Categoría	Participación
Comanditados	No representada necesariamente por acciones
Comanditarios	Representada por acciones

La sociedad combina así un núcleo personalista con una estructura de capital accionario.

SCA — Administración

La sociedad en comandita por acciones se encuentra sometida, como principio, a las reglas de la sociedad anónima, salvo las disposiciones especiales de su sección.

La administración corresponde a los socios comanditados o a quienes legalmente puedan ejercerla conforme a su régimen particular.

La figura del comanditado conserva una importancia estructural mucho mayor que la del accionista común de una SA.

Comparación general

Tipo	Participación	Responsabilidad	Adminis típica
Colectiva	Parte social	Ilimitada, solidaria y subsidiaria	Socios / régimen contract
Comandita simple	Partes sociales	Diferenciada	Comand o tercer
Capital e industria	Partes diferenciadas	Diferenciada	Cualquier los socie
SRL	Cuotas	Limitada	Gerenci
SA	Acciones	Limitada	Director
SCA	Acciones para comanditarios	Diferenciada	Régimen especial

Este cuadro sirve como mapa; cada régimen deberá luego estudiarse individualmente.

¿Qué cambia de un tipo a otro?

La diferencia no consiste solamente en el nombre.

Elegir un tipo determina:

- cómo se estructura el capital;
- cómo se instrumenta la participación;
- qué responsabilidad asumen los socios;
- quién administra;
- cómo se adoptan decisiones;
- cómo puede transmitirse la participación;
- qué exigencias formales deben cumplirse.

Por eso la tipicidad tiene consecuencias prácticas muy concretas.

Sociedades personalistas y sociedades de capital

La distinción permite comprender una tendencia general.

Personalistas	De capital
Mayor importancia de quién es el socio	Mayor importancia de la participación
Mayor presencia de responsabilidad personal	Predominio de responsabilidad limitada
Menor facilidad de circulación	Participaciones más objetivadas
Administración vinculada frecuentemente a socios	Órganos de administración diferenciados

La SRL ocupa una posición intermedia particularmente interesante.

Lo que no constituye un tipo

Sociedad Anónima Unipersonal

No es un tipo nuevo: es una modalidad de **SA**.

Sociedades de la Sección IV

No forman un tipo legal autónomo.

El artículo 21 somete a ese régimen a sociedades que:

- no se constituyen conforme a un tipo del Capítulo II;
- omiten requisitos esenciales;
- o incumplen formalidades exigidas por la ley.

SAS

No se incluyen aquí porque su régimen proviene de una **legislación especial distinta de la LGS**.

Tipicidad y autonomía de la voluntad

Los socios poseen un importante espacio para organizar contractualmente la sociedad.

Pueden regular, dentro de los límites legales:

- administración;
- mayorías;
- funcionamiento;
- transmisión;
- derechos y obligaciones.

Pero no pueden alterar los elementos esenciales hasta convertir el tipo elegido en algo incompatible con su estructura legal.

Autonomía contractual sí; creación libre de tipos societarios, no.

Una forma sencilla de estudiarlos

Para analizar cualquier tipo societario conviene hacerse siempre las mismas preguntas:

1. **¿Cómo se divide o representa el capital?**
2. **¿Qué puede aportar el socio?**
3. **¿Cómo responde por las deudas sociales?**
4. **¿Quién administra?**
5. **¿Cómo se toman las decisiones?**
6. **¿Cómo se transmite la participación?**
7. **¿Cuánto importa la persona del socio?**

Esta matriz permite comparar tipos sin memorizar artículos aislados.

Ideas fuerza

La LGS ofrece **seis tipos societarios básicos** dentro de su Capítulo II.

No son simples denominaciones distintas.

Cada tipo representa una combinación diferente de:

- capital;
- responsabilidad;
- administración;
- participación;
- organización.

En términos generales puede observarse un recorrido:

mayor relevancia personal → mayor objetivación del capital

desde sociedades como la colectiva hacia estructuras como la sociedad anónima.

Para la próxima etapa

Esta presentación ofrece solamente el **mapa general**.
A partir de aquí cada tipo deberá analizarse individualmente:

- constitución;
- responsabilidad;
- capital;
- aportes;
- administración;
- gobierno;
- fiscalización;
- transmisión de participaciones;
- modificaciones;
- conflictos típicos.

El objetivo ahora no es dominar cada régimen, sino comprender:

qué tipos existen y qué lógica básica diferencia a unos de otros.

Speaker notes